

|                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด                                                                                    | ๓๑๕ |
| ๓.๑ คดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด                                                                                            | ๓๑๕ |
| ๓.๒ คดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น                                                                                  | ๓๑๕ |
| ๓.๒.๑ ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น                                                                     | ๓๑๕ |
| ๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา                                                                                       | ๓๑๖ |
| ๓.๒.๓ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์                                                                   | ๓๑๖ |
| ๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ์                                                                                               | ๓๑๖ |
| ๑) คำอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ                                                                                              | ๓๑๖ |
| ๒) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)                                                                        | ๓๑๗ |
| ๓) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย                                                  |     |
| (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)                                                                                       | ๓๑๘ |
| ๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ์                                                                                                        | ๓๑๙ |
| ๑) คำอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน                                                                                               | ๓๑๙ |
| ๒) การชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์                                                                                      | ๓๒๐ |
| ๓) คำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ                                                                          | ๓๒๐ |
| ๓.๒.๖ การย้อนสำนวน (ข้อ ๑๑๒)                                                                                                | ๓๒๑ |
| ๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่ | ๓๒๑ |
| ๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่                                         | ๓๒๒ |
| ๓.๒.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)                                           | ๓๒๒ |
| ๓.๓ คดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น                                                                                     | ๓๒๒ |
| ๓.๓.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น                                                                            | ๓๒๒ |
| ๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง                                                                                    | ๓๒๓ |

|                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ๓.๓.๓ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์                                                                  | ๓๒๓ |
| ๑) คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)                                             | ๓๒๓ |
| ๒) คำสั่งระหว่างพิจารณา (ข้อ ๑๐๐ วรรคสอง)                                                                               | ๓๒๓ |
| ๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคำร้องอุทธรณ์                                                                                     | ๓๒๔ |
| ๑) คำร้องอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ                                                                                      | ๓๒๔ |
| ๒) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)                                                                | ๓๒๔ |
| ๓) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย<br>(มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง) | ๓๒๖ |
| ๓.๓.๕ การตรวจคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง                                                                                        | ๓๒๖ |
| ๑) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน                                                                                 | ๓๒๖ |
| ๒) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ                                                            | ๓๒๗ |
| ๓.๓.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)                                                                                            | ๓๒๘ |
| ๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่   | ๓๒๘ |
| ๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่                                        | ๓๒๙ |
| ๓.๓.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)                                       | ๓๒๙ |



## ภาค ๒

### แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

|                |                                                                   |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>บทที่ ๑</b> | <b>การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง</b> | <b>๓๓๓</b> |
|                | ๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)         | ๓๓๓        |
|                | ๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์                            | ๓๔๒        |
|                | ๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล                         | ๓๔๒        |
|                | ๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน                                    | ๓๔๒        |
|                | ๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจนของกฎหมาย        | ๓๔๓        |
|                | ๖. หลักความได้สัดส่วน                                             | ๓๔๓        |
| <b>บทที่ ๒</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>           | <b>๓๕๑</b> |
|                | ๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ        | ๓๕๑        |
|                | ๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ         | ๓๗๐        |
|                | ๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                     | ๓๗๖        |
|                | ๓.๑ การควบคุมมลพิษ                                                | ๓๗๖        |
|                | ๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง                                       | ๓๗๖        |
|                | ๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ                                                 | ๓๗๖        |
|                | ๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย                                  | ๓๗๗        |
|                | ๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม            | ๓๗๗        |
|                | ๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)               | ๓๗๗        |
|                | ๔. ความรับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าทดแทนของรัฐ                    | ๓๗๗        |
| <b>บทที่ ๓</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค</b>                     | <b>๓๗๙</b> |
|                | ๑. กรณีเกี่ยวกับอาหาร                                             | ๓๗๙        |
|                | ๒. กรณีเกี่ยวกับยา                                                | ๓๗๙        |
|                | ๓. กรณีเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัย                                  | ๓๗๙        |
|                | ๔. กรณีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค          | ๓๗๙        |
|                | ๕. กรณีเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสอง                     | ๓๘๖        |

|                |                                                                                                                                                                     |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>บทที่ ๔</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง</b>                                                                                                               | <b>๓๘๗</b> |
| ๑.             | การควบคุมอาคาร                                                                                                                                                      | ๓๘๗        |
| ๑.๑            | ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ                                                                                                                                   | ๓๘๗        |
| ๑.๑.๑          | ข้อบัญญัติท้องถิ่น                                                                                                                                                  | ๓๘๗        |
| ๑.๑.๒          | เทศบัญญัติ                                                                                                                                                          | ๓๘๗        |
| ๑.๒            | ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร                                                                                                | ๓๘๗        |
| ๑.๒.๑          | กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ                                                                          | ๓๘๗        |
| ๑.๒.๒          | กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ                                                                                                                   | ๓๘๒        |
| ๑.๓            | ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร                                                                              | ๔๐๑        |
| ๑.๓.๑          | กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยรुकล้าที่สาธารณะ                                                                   | ๔๐๑        |
| ๑.๓.๒          | กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยเว้นระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะโดยฝ่าฝืนกฎหมาย | ๔๐๑        |
| ๑.๓.๓          | กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น                 | ๔๑๑        |
| ๑.๓.๔          | กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ                                             | ๔๑๑        |
| ๑.๔            | ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการ                                                                    | ๔๑๑        |
| ๑.๔.๑          | กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้                                                                                                      | ๔๑๑        |



|                |                                                                                                                                                                   |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                | ๑.๔.๒ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไข<br>เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือเจ้าของอาคาร<br>มิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง<br>ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น | ๔๑๒        |
|                | ๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุม<br>และกักขังบุคคลซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย<br>ว่าด้วยการควบคุมอาคาร                              | ๔๒๑        |
|                | ๒. การผังเมือง                                                                                                                                                    | ๔๒๑        |
| <b>บทที่ ๕</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม</b>                                            | <b>๔๒๓</b> |
|                | ๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง<br>กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ                                                                     | ๔๒๓        |
|                | ๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง<br>และกิจการโทรทัศน์                                                                                                   | ๔๒๓        |
|                | ๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม                                                                                                                          | ๔๒๓        |
|                | ๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม                                                                                                                                 | ๔๓๑        |
| <b>บทที่ ๖</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ</b>                                                                                                                              | <b>๔๓๓</b> |
|                | ๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ                                                                                                      | ๔๓๓        |
|                | ๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ                                                                                                                                  | ๔๔๒        |
|                | ๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ                                                                                                                                          | ๔๔๒        |
|                | ๔. กรณีอื่น ๆ                                                                                                                                                     | ๔๔๒        |
| <b>บทที่ ๗</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร</b>                                                                                                    | <b>๔๔๓</b> |
|                | ๑. การลงทุน                                                                                                                                                       | ๔๔๓        |
|                | ๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร                                                                                                                                   | ๔๔๓        |

|                 |                                                                                |     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>บทที่ ๘</b>  | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม</b>                              |     |
|                 | <b>การเกษตร และสหกรณ์</b>                                                      | ๔๔๕ |
|                 | ๑. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมการเกษตร                                             | ๔๔๕ |
|                 | ๒. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาหาร                                                | ๔๔๕ |
|                 | ๓. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ                                               | ๔๔๕ |
| <b>บทที่ ๙</b>  | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข</b>                                          | ๔๔๗ |
|                 | ๑. การจัดให้มีสิ่งสาธารณสุข                                                    | ๔๔๗ |
|                 | ๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณสุข                                           | ๔๔๘ |
|                 | ๓. การให้บริการสิ่งสาธารณสุข                                                   | ๔๔๘ |
| <b>บทที่ ๑๐</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อหามั้ย</b>                                  |     |
|                 | <b>และเหตุเดือดร้อนรำคาญ</b>                                                   | ๔๕๕ |
|                 | ๑. อาหารและยา                                                                  | ๔๕๕ |
|                 | ๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                         | ๔๕๕ |
|                 | ๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                              | ๔๕๕ |
|                 | ๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต | ๔๕๕ |
|                 | ๓. ระบบบริการสุขภาพ                                                            | ๔๕๕ |
|                 | ๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย                            | ๔๕๕ |
|                 | ๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม                                     | ๔๕๕ |
|                 | ๓.๓ กรณีอื่น ๆ                                                                 | ๔๕๖ |
|                 | ๔. เหตุรำคาญ                                                                   | ๔๕๖ |
|                 | ๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน                                          | ๔๕๖ |
|                 | ๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์เครื่องจักร และเครื่องกล         | ๔๕๖ |
|                 | ๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์                                        | ๔๕๖ |
|                 | ๔.๔ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์                                        | ๔๖๐ |
|                 | ๔.๕ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                         | ๔๖๐ |
|                 | ๔.๖ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการตลาดนัด                                         | ๔๖๐ |
|                 | ๔.๗ เหตุรำคาญจากสุขลักษณะของอาคาร                                              | ๔๖๑ |
|                 | ๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน                               | ๔๖๑ |



|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>บทที่ ๑๑ คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ</b>                                     | <b>๔๖๓</b> |
| ๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ                                            | ๔๖๓        |
| ๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน                                                | ๔๖๓        |
| ๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม                                                | ๔๖๓        |
| ๔. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน                                           | ๔๖๓        |
| ๕. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ                                             | ๔๖๓        |
| ๖. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล                                               | ๔๖๓        |
| ๗. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด                                                  | ๔๖๔        |
| ๘. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์<br>โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์             | ๔๖๔        |
| ๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                               | ๔๖๔        |
| ๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูทราย                                               | ๔๖๔        |
| ๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในที่สาธารณะ                                         | ๔๖๔        |
| ๑๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเข้า                                               | ๔๖๔        |
| ๑๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย                                            | ๔๖๔        |
| ๑๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงรับจำนำ                                           | ๔๖๔        |
| ๑๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจุก๊าซ                                            | ๔๖๔        |
| <b>บทที่ ๑๒ คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง</b>                                | <b>๔๖๕</b> |
| ๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก                                                          | ๔๖๕        |
| ๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ                                                              | ๔๖๕        |
| ๑.๒ การประกอบการขนส่ง                                                                 | ๔๖๕        |
| ๑.๓ การกำหนดเส้นทางเดินรถ                                                             | ๔๖๕        |
| ๑.๔ การดูแลรักษาทาง                                                                   | ๔๗๐        |
| ๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการจัดทำ<br>บริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก | ๔๗๐        |
| ๑.๖ โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก                                | ๔๗๐        |
| ๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ                                                         | ๔๗๕        |
| ๒.๑ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ                                        | ๔๗๕        |
| ๒.๒ การส่งเสริมการพาณิชยนาวี                                                          | ๔๗๖        |
| ๓. การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ                                                       | ๔๗๖        |

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>บทที่ ๑๓ คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน</b>                        | <b>๔๗๙</b> |
| ๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน              | ๔๗๙        |
| ๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน                                     | ๔๗๙        |
| ๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน                               | ๔๘๕        |
| ๔. การรังวัดที่ดิน                                              | ๕๐๐        |
| ๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม                                 | ๕๐๔        |
| ๖. กรณีอื่น ๆ                                                   | ๕๐๕        |
| ๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ                                 | ๕๐๕        |
| ๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                               | ๕๐๖        |
| ๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                               | ๕๑๐        |
| ๖.๔ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                 | ๕๑๔        |
| ๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ                                  | ๕๑๕        |
| <b>บทที่ ๑๔ คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด</b>    | <b>๕๑๙</b> |
| ๑. การจัดสรรที่ดิน                                              | ๕๑๙        |
| ๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน                        | ๕๑๙        |
| ๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน                                     | ๕๑๙        |
| ๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต | ๕๑๙        |
| ๑.๔ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ                    | ๕๑๙        |
| ๑.๕ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร                                     | ๕๒๒        |
| ๒. อาคารชุด                                                     | ๕๒๖        |
| ๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด                                        | ๕๒๖        |
| ๒.๒ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด                                    | ๕๒๖        |
| ๒.๓ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด                | ๕๒๗        |
| ๒.๔ นิติบุคคลอาคารชุด                                           | ๕๒๗        |
| <b>บทที่ ๑๕ คดีปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง</b>                  | <b>๕๓๓</b> |
| ๑. การจัดการเลือกตั้ง                                           | ๕๓๓        |
| ๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง                      | ๕๓๓        |
| ๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง                                      | ๕๓๓        |
| ๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง         | ๕๓๓        |





|                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง                                                                                           | ๕๓๙        |
| ๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น                                                                                 | ๕๓๙        |
| ๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น                                                                                 | ๕๓๙        |
| <b>บทที่ ๑๖ คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน</b>                                                                                         | <b>๕๔๑</b> |
| ๑. งานทะเบียนราษฎร                                                                                                                   | ๕๔๑        |
| ๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว                                                                                                              | ๕๔๑        |
| ๓. งานทะเบียนอาวุธปืน                                                                                                                | ๕๔๑        |
| ๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท                                                                                                          | ๕๔๕        |
| ๕. งานทะเบียนการพนัน                                                                                                                 | ๕๔๘        |
| ๖. งานทะเบียนสมาคม                                                                                                                   | ๕๔๘        |
| <b>บทที่ ๑๗ คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด</b>                                                                                     | <b>๕๔๙</b> |
| ๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงาน<br>ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำต่อบุคคลภายนอก                         | ๕๔๙        |
| ๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย                                                                                 | ๕๔๙        |
| ๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง<br>หรือคำสั่งอื่น                                                           | ๕๖๐        |
| ๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่<br>ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า<br>เกินสมควร           | ๕๖๑        |
| ๑.๔ กรณียื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน<br>ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด<br>ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ | ๕๗๑        |
| ๒. การใช้สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด<br>ต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่                               | ๕๗๑        |
| ๒.๑ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด                                                                                       | ๕๗๑        |
| ๒.๒ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน<br>จากการกระทำละเมิด                                                          | ๕๗๑        |
| ๒.๓ อายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด                                                                          | ๕๗๒        |

|                                                                                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐ<br>กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ | ๕๗/๒ |
| ๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด                                         | ๕๗/๒ |
| ๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด                                                     | ๕๗/๒ |
| ๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ                                                      | ๕๗/๒ |
| ๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน<br>จากการกระทำละเมิด                           | ๕๗/๓ |
| ๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน<br>จากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด                        | ๕๗/๓ |
| ๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่<br>หรือทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน           | ๖๐๑  |
| ๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่ง<br>เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน           | ๖๐๑  |

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>บทที่ ๑๘ คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น</b>                                | ๖๐๓ |
| ๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์                                                          | ๖๐๓ |
| ๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน                                                     | ๖๐๓ |
| ๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน                                            | ๖๐๓ |
| ๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน                                                            | ๖๐๓ |
| ๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน                                                                 | ๖๐๓ |
| ๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง                                                          | ๖๒๕ |
| ๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้                                                                 | ๖๓๗ |
| ๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง                                        | ๖๓๗ |
| ๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจาก<br>อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน | ๖๓๘ |
| ๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน                              | ๖๓๙ |
| ๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน                          | ๖๓๙ |
| ๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน                           | ๖๓๙ |
| ๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน                                                       | ๖๔๐ |
| ๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน                                                    | ๖๔๐ |
| ๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน                                               | ๖๔๐ |



|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ๒. การรอนสิทธิ                                                                          | ๖๔๐        |
| ๒.๑ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                                   | ๖๔๐        |
| ๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย                                      | ๖๔๔        |
| ๓. ความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ<br>ตามมติคณะรัฐมนตรี             | ๖๔๘        |
| ๔. ความรับผิดของรัฐกรณีมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ                                           | ๖๕๖        |
| ๕. ความรับผิดของรัฐกรณีอื่น ๆ                                                           | ๖๕๖        |
| <b>บทที่ ๑๙ คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ</b>                                              | <b>๖๖๑</b> |
| ๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                     | ๖๖๑        |
| ๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                   | ๖๖๑        |
| ๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง                                                       | ๖๖๒        |
| ๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                       | ๖๖๙        |
| ๕. การจัดทำสัญญา                                                                        | ๖๗๓        |
| ๖. หลักประกันของ                                                                        | ๖๗๓        |
| ๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน                                                               | ๖๗๙        |
| <b>บทที่ ๒๐ คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง</b>                                        | <b>๖๘๕</b> |
| ๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด<br>(มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)      | ๖๘๕        |
| ๑.๑ สัญญาสัมปทาน                                                                        | ๖๘๕        |
| ๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ                                                       | ๖๘๕        |
| ๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค                                                        | ๖๘๕        |
| ๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ                                                | ๖๘๙        |
| ๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ                                                                | ๖๙๙        |
| ๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่<br>ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔    | ๖๙๙        |
| ๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัย<br>ของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล | ๗๑๘        |

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>บทที่ ๒๑ คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาตตุลาการ</b>                     | <b>๗๑๙</b> |
| ๑. การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ                                         | ๗๑๙        |
| ๒. การร้องคัดค้านอนุญาตตุลาการ                                      | ๗๑๙        |
| ๓. การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ                               | ๗๑๙        |
| ๔. การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ                             | ๗๑๙        |
| <b>บทที่ ๒๒ คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ</b>               | <b>๗๒๑</b> |
| ๑. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ                                         | ๗๒๑        |
| ๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง                                          | ๗๒๑        |
| ๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน                                               | ๗๒๑        |
| ๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                   | ๗๒๑        |
| ๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน                                       | ๗๒๕        |
| ๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ                                          | ๗๒๕        |
| ๒.๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ                                  | ๗๒๕        |
| ๒.๒ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                            | ๗๒๕        |
| <b>บทที่ ๒๓ คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา</b>          | <b>๗๒๗</b> |
| ๑. การสอบสวน                                                        | ๗๒๗        |
| ๒. การดำเนินการเกี่ยวกับขอลงในคดีอาญา                               | ๗๒๗        |
| ๓. กรณีอื่น ๆ                                                       | ๗๒๗        |
| <b>บทที่ ๒๔ คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์</b> | <b>๗๓๑</b> |
| ๑. การพระราชทานอภัยโทษ                                              | ๗๓๑        |
| ๒. การราชทัณฑ์                                                      | ๗๓๑        |
| <b>บทที่ ๒๕ คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ</b>                     | <b>๗๓๓</b> |
| ๑. องค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย                                           | ๗๓๓        |
| ๑.๑ สภานายความ                                                      | ๗๓๓        |
| ๑.๒ เนติบัณฑิตยสภา                                                  | ๗๓๓        |
| ๒. องค์กรวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ                               | ๗๓๓        |
| ๒.๑ แพทยสภา                                                         | ๗๓๓        |
| ๒.๒ ทันตแพทยสภา                                                     | ๗๓๔        |



|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| ๒.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย<br>หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | ๗๔๐        |
| ๒.๔ สภาการพยาบาล                                                          | ๗๔๐        |
| ๒.๕ สภาเภสัชกรรม                                                          | ๗๔๐        |
| ๓. องค์การวิชาชีพด้านวิศวกรรม                                             | ๗๔๑        |
| ๔. องค์การวิชาชีพด้านการบัญชี                                             | ๗๔๑        |
| ๕. องค์การวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม                                          | ๗๔๑        |
| ๖. องค์การวิชาชีพด้านอื่น ๆ                                               | ๗๔๑        |
| ๖.๑ สัตวแพทย์สภา                                                          | ๗๔๑        |
| ๖.๒ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์                                 | ๗๔๘        |
| ๖.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน                                             | ๗๔๘        |
| ๖.๔ ชุมนุมสภา                                                             | ๗๔๘        |
| <b>บทที่ ๒๖ คดีปกครองเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม<br/>และวัฒนธรรม</b> | <b>๗๕๕</b> |
| ๑. การศึกษา                                                               | ๗๕๕        |
| ๑.๑ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษ                                        | ๗๕๕        |
| ๑.๒ การขอรับทุนการศึกษ                                                    | ๗๖๓        |
| ๑.๓ การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษ                                           | ๗๖๓        |
| ๑.๔ การสอบและประเมินผล                                                    | ๗๗๑        |
| ๑.๕ การสำเร็จการศึกษ                                                      | ๗๗๑        |
| ๑.๖ การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษ                                  | ๗๗๒        |
| ๑.๗ การดำเนินกิจการการศึกษ                                                | ๗๗๕        |
| ๒. สังคมและวัฒนธรรม                                                       | ๗๘๑        |
| <b>บทที่ ๒๗ คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ</b>                  | <b>๗๘๗</b> |
| ๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร                                                | ๗๘๗        |
| ๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ                                                | ๗๘๗        |
| ๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล                                                | ๗๙๒        |
| ๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล                           | ๗๙๖        |

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>บทที่ ๒๘ คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม</b>            | <b>๗๙๗</b> |
| ๑. ภาษีอากร                                                          | ๗๙๗        |
| ๑.๑ ภาษีเงินได้                                                      | ๗๙๗        |
| ๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                  | ๗๙๗        |
| ๑.๓ ภาษีบำรุงท้องที่                                                 | ๗๙๗        |
| ๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                  | ๗๙๗        |
| ๑.๕ ภาษีอากรปากระวาง                                                 | ๗๙๗        |
| ๑.๖ ภาษีอากรรถยนต์                                                   | ๗๙๗        |
| ๒. ค่าธรรมเนียม                                                      | ๘๐๑        |
| ๓. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร                        | ๘๐๑        |
| <b>บทที่ ๒๙ คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม</b>            | <b>๘๐๗</b> |
| ๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน                                     | ๘๐๗        |
| ๒. การทำงานของคนต่างด้าว                                             | ๘๑๒        |
| ๓. สวัสดิการสังคม                                                    | ๘๑๒        |
| <b>บทที่ ๓๐ คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน</b> | <b>๘๑๓</b> |
| ๑. ราชการส่วนกลาง                                                    | ๘๑๓        |
| ๒. ราชการส่วนภูมิภาค                                                 | ๘๑๓        |
| ๒.๑ จังหวัด                                                          | ๘๑๓        |
| ๒.๒ อำเภอ                                                            | ๘๑๓        |
| ๓. ราชการส่วนท้องถิ่น                                                | ๘๒๔        |
| ๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                         | ๘๒๔        |
| ๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล                                            | ๘๒๕        |
| ๓.๓ เทศบาล                                                           | ๘๔๓        |
| ๓.๔ กรุงเทพมหานคร                                                    | ๘๔๗        |
| <b>บทที่ ๓๑ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ</b>            | <b>๘๔๙</b> |
| ๑. การสรรหาและคัดเลือก                                               | ๘๔๙        |
| ๒. การบรรจุและแต่งตั้ง                                               | ๘๕๖        |
| ๓. การย้าย การโอน และการส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่                       | ๘๖๓        |
| ๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ                              | ๘๖๗        |



|                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ๕. การเลื่อนขึ้นเงินเดือน                                                                   | ๘๗๑        |
| ๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ                                                               | ๘๗๙        |
| ๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ                                                                  | ๘๘๗        |
| <b>บทที่ ๓๒ คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ</b>                                            | <b>๘๙๓</b> |
| ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน                                                           | ๘๙๓        |
| ๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย                                                                      | ๘๙๗        |
| ๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง                                                         | ๘๙๗        |
| ๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์                                                                   | ๘๙๗        |
| ๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน                                                               | ๘๙๙        |
| ๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดเงินเดือน                                                                | ๙๐๔        |
| ๒.๑.๔ คำสั่งลงโทษอื่น ๆ                                                                     | ๙๐๘        |
| ๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง                                                            | ๙๑๑        |
| ๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก                                                                     | ๙๑๑        |
| ๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก                                                                     | ๙๒๖        |
| ๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน                           | ๙๓๙        |
| ๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน                           | ๙๓๙        |
| ๕. คำสั่งอื่น ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินการทางวินัย                                       | ๙๔๓        |
| <b>บทที่ ๓๓ คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ</b> | <b>๙๔๕</b> |
| ๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ                                                                     | ๙๔๕        |
| ๒. ค่ารักษาพยาบาล                                                                           | ๙๕๑        |
| ๓. บำเหน็จบำนาญ                                                                             | ๙๕๖        |
| ๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร                                                           | ๙๕๙        |
| ๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ                                                          | ๙๕๙        |

|                                                                                                                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>บทที่ ๓๔ คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ</b>                                                                                                                                                    | <b>๙๗๑</b> |
| ๑. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายหรือจ้างปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ | ๙๗๑        |
| ๒. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ                             | ๙๗๑        |
| <b>ภาคผนวก</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>๙๗๗</b> |
| ดัชนีคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด                                                                                                                                                                          | ๙๗๙        |
| รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง                                                                                                                                                       | ๙๙๗        |
| รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง                                                                                                                                                       | ๙๙๙        |
| รายชื่อคณะผู้จัดทำ                                                                                                                                                                                              | ๑๐๐๑       |





# ภาค ๑

ภาคทั่วไป

## บทที่ ๑

### โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง<sup>\*</sup>

#### ๑. โครงสร้างของศาลปกครอง

แต่เดิมศาลปกครองในภูมิภาคเปิดทำการแล้วจำนวน ๑๑ แห่ง ได้แก่ ศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลปกครองสงขลา ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น ศาลปกครองพิษณุโลก ศาลปกครองระยอง ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ศาลปกครองอุดรธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี ศาลปกครองเพชรบุรี และศาลปกครองนครสวรรค์ ต่อมา ศาลปกครองในภูมิภาคได้เปิดทำการเพิ่มเติมขึ้นอีก ๓ แห่ง คือ ศาลปกครองภูเก็ต ศาลปกครองสุพรรณบุรี และศาลปกครองยะลา

จากกรณีข้างต้น ทำให้ในปัจจุบันศาลปกครองในภูมิภาคมีจำนวน ๑๔ แห่ง โดยมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนี้

(๑) ศาลปกครองเชียงใหม่ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่

(๒) ศาลปกครองสงขลา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

(๓) ศาลปกครองนครราชสีมา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

(๔) ศาลปกครองขอนแก่น มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดมุกดาหาร

(๕) ศาลปกครองพิษณุโลก มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดอุตรดิตถ์

(๖) ศาลปกครองระยอง มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว

---

<sup>\*</sup> พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓



(๗) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดชุมพร

(๘) ศาลปกครองอุตรธานี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุตรธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร

(๙) ศาลปกครองอุบลราชธานี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ

(๑๐) ศาลปกครองเพชรบุรี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

(๑๑) ศาลปกครองนครสวรรค์ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเพชรบูรณ์

(๑๒) ศาลปกครองภูเก็ต<sup>๒</sup> มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง

(๑๓) ศาลปกครองสุพรรณบุรี<sup>๓</sup> มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี

(๑๔) ศาลปกครองยะลา<sup>๔</sup> มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

สำหรับแผนกคดีที่จัดตั้งขึ้นในศาลปกครองสูงสุดและในศาลปกครองชั้นต้นตามประกาศ ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง นั้น ยังคงมีจำนวน ๕ แผนกเช่นเดิม ได้แก่

(๑) แผนกคดีสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวง ในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนกคดีบริหารงานบุคคล เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวง ในคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

(๓) แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษา และดำเนินการทั้งปวงในคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ

<sup>๒</sup> ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๓๔ ก หน้า ๑-๓

<sup>๓</sup> ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๓ ก หน้า ๑๔

<sup>๔</sup> ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๑๓



(๔) แผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษา และดำเนินการทั้งปวงในคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นภายในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

(๕) แผนกคดีบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการ ทั้งปวงในคดีบริหารราชการแผ่นดินภายในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

## ๒. อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๔-๑๒

## ๓. หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒-๑๓